REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBEMA- PR

CAPITULO I

DA DEFINIÇÃO DA NATUREZA

Art. 1° - O Presente Regimento Interno regulamenta as atividades e atribuições do Conselho Municipal de Assistência Social de Ibema, instituído pela Lei nº 019/95, de setembro 1995, e 024/2005, de 05 de setembro de 2005, de e reformulado pela Lei n° 044/2013 de 01 outubro de 2013, em conformidade com a Lei Federal n 8.742/93.

Art. 2° - O Conselho Municipal de Assistência Social e órgão normativo, deliberativo, controlador e fiscalizador, de caráter permanente do sistema descentralizado e participativo de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil vinculado à estrutura do Órgão Gestor municipal responsável pela execução da política Municipal de Assistência Social.

CAPITULO II

DAS ATRIBUIÇÕES E OBJETIVOS

Art. 3° - São atribuições do Conselho Municipal de Assistência Social, prevista no artigo 7° da Lei n° 044/2013:

I - definir, elaborar e aprovar a política municipal de assistência social, em Consonância com as diretrizes da política nacional de assistência social, na perspectiva do SUAS e do estabelecido pelos Conselhos e Conferências Estadual e Nacional de Assistência Social;

II - apreciar e aprovar o plano plurianual de assistência social;

III - normatizar e fiscalizar as ações sócio assistencial, bem como regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da política de assistência social, elevando o controle social;

IV - zelar pela efetivação dos serviços, programas e projeto de assistência social;

V - apreciar e aprovar proposta orçamentária de assistência social, a ser encaminhada pelo órgão gestor dessa política;

VI - propor critérios para a celebração de convênios entre o poder público e entidades privadas integrantes da rede prestadora de serviços socioassistenciais do Município;

VII - fiscalizar os programas desenvolvidos com recursos de FMAS, requisitando, quando necessário, auditoria do Poder Executivo e do Judiciário;

VIII - apreciar e aprovar os critérios para o repasse de recursos destinados aos serviços, programas e projetos socioassistenciais;

IX - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo da política de assistência social;

X - propor a formulação de estudo e pesquisa referentes à política de assistência social;

XI - acompanhar e avaliar a execução, desempenho e resultados financeiros do FMAS;

XII - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do FMAS;

XIII - elaborar e aprovar o Regimento do Fundo;

XIV - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como o desempenho dos programas e projetos aprovados pelo CMAS;

XV - propor modificação na estrutura e organização da política municipal de assistência social, visando à promoção, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços;

XVI - normatizar, acompanhar e fiscalizar as ações aprovadas nas conferencias, exercendo um relacionamento ativo e dinâmico com o órgão gestor da política da assistência social, resguardando-se as respectivas competências

XVII - convocar, a cada dois anos o extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, num processo articulado com as Conferencias Nacional e Estadual, a Conferencia Municipal de Assistência Social, sobre a qual terá como atribuições;

a) Construir comissão organizadora;
b) Aprovar as normas de condução dos trabalhos;
c) Elaborar, apreciar e aprovar o Regulamento;
d) Avaliar a situação da política municipal de assistência social e do CMAS;
e) Acompanhar e fiscalizar as diretrizes aprovadas em conferencia para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social;
f) Acompanhar e fiscalizar diretrizes aprovadas em conferencia para formulação do Plano Municipal de Assistência Social;
g) Encaminhar as deliberações da Conferencia Municipal às instancias responsáveis, monitorando seus desdobramentos;
h) Elaborar seu Regimento Interno, o conjunto de normas administrativas definidas pelo Conselho, com o objetivo de orientar o seu funcionamento;

XVIII – dar posse aos membros de representação governamental, indicados pelo poder público, e de representação da sociedade civil, eleitos em suas assembléias próprias, para comporem o Conselho;

XIX – aprovar o Plano Permanente de Capacitação de Recursos Humanos para a área de assistência social, de acordo com as Normas Operacionais Básica do SUAS (NOB-SUAS) e de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS);

XX – zelar pela implementação do SUAS, buscando suas especificidades no âmbito municipal e a efetiva participação dos segmentos de representação do Conselho;

XXI – aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados às ações da política de assistência social, tanto dos recursos próprios quanto dos oriundos de outras esferas de governo, alocados no Fundo;

XXII – aprovar critérios de partilha de recursos, respeitando os parâmetros adotados na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e explicitando os indicadores de acompanhamento;

XXIII – propor ações que favoreçam a interface e superem a sobreposição de programas, projetos, benefícios e serviços;

XXIV – informar, quando solicitado, ao Conselho Estadual de Assistência Social e ao Conselho Nacional de Assistência Social, bem como a outros órgãos, sobre o cancelamento

de inscrição ou funcionamento de entidades e organizações de assistência social do Município no CMAS;

XXV – divulgar e promover ações de defesa dos direitos socioassistenciais;

XXVI – acionar o Ministério Público, como instância de defesa e garantia de suas prerrogativas legais;

XXVII – publicar, em periódico de grande circulação e na rede mundial de computadores, todas as resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 4º - São atribuições do Conselho Municipal de Assistência, além dos previstos no Artigo 7º da Lei Municipal nº 044/2013:

I – cancelar o Registro de Entidades e Organizações de Assistência Social que incorrerem em irregularidade na aplicação de recursos públicos, conforme o disposto no artigo 36 da Lei nº 8.742, de 07 de setembro de 1993;

II – definir critérios para celebração de convênios ou contratos entre setor público e entidades da sociedade civil que prestam serviços de assistência social no município;

III – apreciar previamente os contratos e/ou convênios referidos no inciso anterior;

IV – estabelecer critérios e definir prazos para concessão de benefícios eventuais;

V - ter integral acesso a todas as informações de caráter técnico-administrativo, econômico- financeiro, orçamentário, operacional, e de recursos humanos, e aos convênios, contratos e termos aditivos, que digam respeito à estrutura da Secretaria de Assistência Social e às entidades e instituições cadastradas no Conselho, através de solicitação formal em reuniões do Conselho ou protocolados através de ofício.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA

Art. 5º - O Conselho Municipal de Assistência Social de Ibema deverá ser composta por 8 membros, sendo 8 titulares e 8 suplentes, conforme Artigo 9º da Lei Municipal nº 044/2013:

Art.6º - O Conselho Municipal de Assistência Social de Ibema terá a seguinte estrutura:

I – Plenária;
II – Diretoria;
III – Comissões de Trabalho; -
IV – Secretaria Executiva.

Seção I
Da Plenária

Art.7º - A plenária será composta pelos membros que integram o CMAS referidos no artigo 9º da Lei Municipal n.º 044/2013.

Parágrafo único – São competências da plenária:

I – acompanhar e controlar, em todos os níveis, as ações oriundas das finalidades do Conselho, enumeradas no artigo 3º e incisos deste Regimento;

II – deliberar sobre os assuntos encaminhados à apreciação do Conselho;

III – dispor sobre normas e atos relativos ao funcionamento do Conselho;

IV – constituir comissões temáticas e transitórias;

V – deliberar sobre administração de recursos financeiros;

VI – apreciar a prestação de contas do ressarcimento de despesas a seus membros ou pessoas a serviço do Conselho, desde que prévia e regularmente autorizado pela Diretoria e pelos demais membros do Conselho Municipal de Assistência Social;

VII – apreciar, mensalmente, a programação físico-financeira das atividades do Conselho;

VIII – deliberar, por no mínimo 2/3 (dois terços) de membros, sobre alterações do presente Regimento Interno.

Seção II
Da Diretoria

Art. 8°- O Conselho elegerá, dentre os seus membros e pelo voto mínimo de 2/3 (dois terços), a sua Diretoria, assim composta:

I- Presidente;

II- Vice-Presidente;

III- Presidente de Comissões de Trabalho Permanentes.

§ 1°- A Diretoria terá mandato de dois anos, admitindo a recondução de seus membros, por uma única vez.

§ 2°- Em caso de vacância de um membro da Diretoria caberá à plenária do CMAS decidir sobre a ocupação do cargo vago, seja por aclamação ou voto durante reunião ordinária do Conselho.

Art. 9°- Compete ao Presidente:

I- Convocar e presidir as reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social;

II- Representar o Conselho Municipal de Assistência Social em Juízo ou fora dele, podendo delegar a sua representação;

III- Encaminhar as proposições e colocá-las em votação;

IV- Expedir pedidos de informações e consultas às autoridades competentes;

V- Baixar os atos necessários ao exercício das tarefas administrativas, assim como das que resultam de deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social;

VI- Assinar as Resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social;

VII- Submeter à aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social a requisição ou o recebimento por cessão, de servidores públicos, tanto para o assessoramento temporário como para a formação de equipe técnica e administrativa, necessárias ao seu funcionamento;

VIII- Submeter à plenária a programação físico- financeira das atividades do Conselho;

IX- Tomar decisões de caráter urgente ***ad referendum*** do Conselho Municipal de Assistência Social, exceto nos casos relacionados a Orçamento, Celebração de Convênios, Concessão ou Renovação de Registro no CMAS, Avaliação referente à Rede SUAS, ou de Habilidade do Município no SUAS.

X- Zelar e fazer cumprir as deliberações do colegiado do Conselho Municipal de Assistência Social;

XI- Exercer outras funções definidas em lei ou regulamento.

Art. 10 – Compete ao Vice-Presidente:

I- Substituir o Presidente em seus impedimentos ou ausência;

II- Auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições;

III- Exercer as atribuições que sejam conferidas pela Diretoria.

Art. 11- Compete aos presidentes das Comissões de Trabalho permanente:

I- Representar a Comissão a qual preside na Diretoria do Conselho;

II- Convocar a Comissão a qual preside, sempre que necessário, para os devidos encaminhamentos de trabalho;

III- Presidir as reuniões da Comissão da qual faz parte, bem como organizar o fluxo dos trabalhos;

Art.12- Mediante aprovação da plenária, a Diretoria poderá instituir comissões de trabalho permanentes e transitórias para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.

§ 1°- As comissões poderão valer-se do concurso de pessoas de reconhecida competência;

§ 2°- A área de abrangência, a organização e o funcionamento das Comissões serão estabelecidos em Resolução.

Seção III
Da Secretária Executiva

Art.13- Compete à Secretária Executiva:

I- Coordenar as atividades da secretaria do conselho;

II- Elaborar juntamente com a Diretoria a pauta das reuniões;

III- Redigir as atas das reuniões;

IV- Preparar relatório anual das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social.

V- Redigir as resoluções e encaminhar para publicação em órgão oficial do município;

VI- Divulgar as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social;

VII- Manter atualizada e organizada a documentação sobre o registro das Entidades no CMAS;

VIII- Assessorar a Diretoria do CMAS na mediação das atividades do Conselho;

IX- Informar ao presidente das Comissões sempre que necessário quanto às demandas de trabalho;

X- Acompanhar a frequência dos Conselheiros e comunicar quando necessário o segmento em questão quanto às faltas, conforme artigo 14 deste Regimento Interno.

XI- Em caso de ausência na reunião do CMAS caberá à plenária indicar um secretário ***ad hoc***.

Seção IV

Dos Membros do Conselho Municipal de Assistência Social

Art. 14- A cada membro titular do Conselho Municipal de Assistência Social corresponderá um suplente.

§ 1°- Os membros titulares e suplentes serão indicados pelos respectivos órgãos e instituições e nomeados pelo chefe do Executivo Municipal.

§ 2°- O mandato dos Conselheiros será de dois anos, sendo permitida a recondução, não devendo a eleição coincidir com as eleições para os governos Municipal, Estadual ou Federal.

§ 3°- Serão substituídos os membros titulares do Conselho Municipal de Assistência Social que, sem motivo justificado ou com justificativa não aceita pelo Conselho, faltarem a três reuniões consecutivas do colegiado, ou a seis intercaladas.

§ 4°- As entidades, instituições e órgãos representados pelos conselheiros faltosos serão comunicados partir da segunda falta destes, através de correspondência do Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

§ 5°- Em caso de substituição do conselheiro titular, a vaga será automaticamente preenchida pelo conselheiro suplente, devendo ser indicado pelo segmento o qual representa outro suplente.

§ 6°- Os membros suplentes terão assegurado o direito a voz, mesmo na presença dos titulares.

§ 7°- A função de conselheiro não será remunerada, considerando-se a mesma como serviço público relevante.

§ 8°- O Conselheiro Municipal de Assistência Social recomendará, em correspondência aos respectivos empregadores, a dispensa dos conselheiros, sem prejuízo da remuneração a que fizerem jus, para participar das atividades sempre que necessário.

§ 9°- Em caso de ausência do membro titular à reunião, o respectivo suplente só terá direito a voto se o conselho acatar a justificativa da ausência do titular, apresentada pelo suplente ou pela mesa diretora.

Art. 15- Os membros representantes do CMAS deverão ser obrigatoriamente substituídos nos casos de:

I- Morte;
II- Renúncia;
III- Mudança de endereço para fora do município;
IV- Doença que exija licença por mais de um ano;
V- Perda de vínculo com a entidade;
VI- Condenação por sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal;
VII- Procedimento incompatível com a dignidade da função.

Parágrafo único- os representantes do Poder Executivo Municipal poderão ser demissíveis ***ad nutum*** do CMAS por ato do Prefeito Municipal.

Art.16- Incorrerá em perca de mandato a entidade ou órgão que apresentar as seguintes condições:

I- Mudança para fora do município;
II- Imposição de penalidade administrativa considerada de efeito grave;

III- Funcionamento irregular, em desacordo com a Resolução 191 do CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social), LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), ou de seu próprio Estatuto;

IV- Não tiver sua inscrição ou registro renovado no CMAS.

Art.17- Em caso de substituição do titular no CMAS, a vaga será ocupada pelo suplente, sendo que a vaga do suplente deverá ser ocupada pelo respectivo segmento representado no CMAS, após apreciação e deliberação da plenária em reunião ordinária.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO

Art. 18- O Conselho Municipal de Assistência Social reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, em data, horário e local estabelecido em plenária, ou, extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente, do Prefeito Municipal ou de no mínimo um terço de seus membros, observado, em ambos os casos, o prazo mínimo de cinco (5) dias para a convocação da reunião.

§ 1°- A plenária do Conselho Municipal de assistência Social instalar-se- á e deliberará com a presença de no mínimo cinquenta por cento mais do total de conselheiros.

§ 2°- Quando se tratar de matérias relacionadas a Regimento Interno, Fundo e Orçamento, o ***quorum*** mínimo de votação será de 2/3 (dois terços) de seus membros, em primeira chamada e em segunda chamada, realizada 15 minutos após a primeira com maioria absoluta dos presentes.

§ 3°- Não havendo o ***quorum*** previsto, a reunião será suspensa e os conselheiros convocados que não se fizerem presentes serão considerados faltosos, com as consequências previstas nos Parágrafos 3°, 4° e 5° do Artigo 14 deste Regimento.

Art. 19- As reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social serão abertas à participação de qualquer cidadão ou entidades interessadas, com direito a voz e para apresentar denúncias e/ou sugestões pertinentes à Política de Assistência Social.

Art. 20- Cada membro titular do Conselho Municipal de Assistência Social terá direito a um único voto.

Parágrafo único- O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social terá, além do voto comum, o de qualidade, bem como a prerrogativa de deliberar ***ad referendum*** do colegiado.

Art. 21- A ata de cada reunião será digitada e impresso no prazo máximo de cinco dias anteriores à reunião subsequente do CMAS, onde será formalmente apreciada e aprovada.

Art. 22- Para seu funcionamento, o Conselho Municipal de Assistência Social, valer-se-á do suporte oferecido pela Secretaria de Bem Estar Social conforme artigo 5°, inciso XX da Lei Municipal N°044/2013.

Art. 23- As deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social serão consubstanciadas em Resoluções, devendo ser publicadas no órgão oficial do município, dentro do prazo de até vinte e um dias a partir de aprovação pelo colegiado.

Art. 24- Fica assegurado a cada membro do Conselho Municipal de Assistência social o direito de manifestar-se sobre o assunto em discussão, não podendo voltar a ser discutido o seu mérito quando o mesmo já estiver encaminhado para votação.

Art. 25- Para melhor desempenho de suas funções, o Conselho Municipal de Assistência social poderá recorrer a pessoas e entidades, de acordo com os parágrafos seguintes:

§ 1°- Consideram-se colaboradores do Conselho Municipal de Assistência social as instituições formadoras de recursos humanos e as entidades respectivas de profissionais de Assistência Social, usuários e prestadores de serviços de Assistência Social, administração pública, sem embargo de sua condição de membros.

§ 2°- Poderão ser convidadas pessoas de notória especialização ou instituições para assessorar o Conselho Municipal de Assistência Social.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26- O presente Regimento Interno poderá ser alterado, no todo ou em parte em reunião plenária extraordinária, convocada para este fim específico, mediante voto favorável de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros em primeira chamada ou em segunda chamada de maioria absoluta dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social.

§ 1°- As propostas de alteração poderão ser apresentadas por qualquer membro, devendo, porém, para entrar em discussão, ter a assinatura de, pelo menos, 1/3 (um terço) dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social.

§ 2°- O presente Regimento modifica o anterior e entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 27- Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos em reunião plenária do Conselho Municipal de Assistência Social.

Ibema 16 de dezembro de 2013.

Presidente do CMAS

Plenária datada de 16/12/2013.

Conselheiros:

CARTÓRIO FORTUNATO

Tabelionato Fortunato — Aramiton Antonio Fortunato, Tabelião — Pollyana Cristina Fortunato Vigo, Tabeliã Designada
Avenida Ney Euirson Napoli, nº 1790 — centro — Ibema/PR — CEP: 85478-000 — Tels.: (45) 3298-1213 / (45) 3298-1904

Selo Nº Aje36.gAjeG.M3EEN, Controle: iiJoc.c
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA as assinatur
ETEMAR MARQUES, PAULINA AMARAL MAL
ANDRIANA DEL PUPPO RIBEIRO, VANIELI FR
DOS SANTOS, IVONE MERTZ, MARLI ORC
DANIEL, ADRIANA SANTOS DE SOUZA e AD